

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 18 chaouel 1419 - 5 février 1999

142^{ème} année

N° 11

Sommaire

Lois

- Loi n° 99-6 du 1er février 1999**, portant ratification de l'amendement de l'article 69 de la convention arabe de Riadh relative à la coopération en matière judiciaire **191**
- Loi n° 99-7 du 1er février 1999**, portant ratification d'un échange de lettres en date des 24 septembre et 20 octobre 1998 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique relatif à l'octroi de deux prêts pour le financement d'importations de produits agricoles américains **191**
- Loi n° 99-8 du 1er février 1999**, relative au fonds national de garantie **191**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 99-202 du 25 janvier 1999**, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont le personnel est affilié à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale **192**
- Décret n° 99-203 du 25 janvier 1999**, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques **192**
- Décret n° 99-204 du 25 janvier 1999**, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des psychologues des administrations publiques et les niveaux de rémunération **194**
- Décret n° 99-205 du 25 janvier 1999**, instituant une indemnité spécifique dite indemnité de psychologie au profit des psychologues des administrations publiques . **196**
- Nomination du secrétaire général de l'école nationale d'administration **196**
- Nomination d'un directeur **196**

Nomination d'un chef de service	196
Arrêté du Premier ministre du 26 janvier 1999, portant ouverture d'un concours externe pour le recrutement de conseillers adjoints au tribunal administratif	196
Ministère de la Défense Nationale	
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office de développement de Rjim Maâtoug	196
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office des logements militaires .	196
Ministère des Affaires Etrangères	
Nomination d'un ambassadeur	196
Nomination d'un directeur	197
Maintien en activité dans le secteur public	197
Ministère de l'Intérieur	
Décret n° 99-209 du 25 janvier 1999, portant création d'une nouvelle délégation au gouvernorat de Gabès et changement de nom de la délégation de Gabès Est	197
Nomination d'un directeur technique	197
Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 janvier 1999, portant nomenclature des secteurs de quelques délégations du gouvernorat de Gabès	197
Ministère des Affaires Sociales	
Arrêté du ministre des affaires sociales du 26 janvier 1999, portant report du concours sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs de l'éducation sociale	197
Ministère des Finances	
Décret n° 99-211 du 25 janvier 1999, fixant à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension à usage domestique	198
Décret n° 99-212 du 25 janvier 1999, portant suspension des droits de douane dûs à l'importation du triple concentré de tomates	198
Décret n° 99-214 du 25 janvier 1999, accordant à la société tunisienne d'électricité et de gaz les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitations aux investissements	198
Décret n° 99-215 du 25 janvier 1999, fixant l'organigramme de la société tunisienne de réassurance	200
Décret n° 99-216 du 25 janvier 1999, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société tunisienne de réassurance	200
Arrêté du ministre des finances du 22 janvier 1999, portant approbation des normes comptables relatives aux OPCVM	202
Arrêté du ministre des finances du 22 janvier 1999, portant approbation des normes comptables techniques	202
Ministère de l'Education	
Nomination d'un directeur	203
Nomination d'un chef de service	203
Arrêtés du ministre de l'éducation du 26 janvier 1999, portant délégation de signature	203
Arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 3 février 1999, portant ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement des enseignants du corps interdépartemental de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur	203
Arrêté du ministre de l'éducation du 3 février 1999, portant ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement de professeurs de l'enseignement secondaire général	204

Loi n° 99-6 du 1er février 1999, portant ratification de l'amendement de l'article 69 de la convention arabe de Riadh relative à la coopération en matière judiciaire (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'amendement de l'article 69 de la convention arabe de Riadh relative à la coopération en matière judiciaire, annexé à la présente loi et adopté par le conseil des ministres arabes de la justice lors de sa treizième session en vertu de sa résolution n° 258 en date du 26 novembre 1997.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 1er février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 janvier 1999.

Loi n° 99-7 du 1er février 1999, portant ratification d'un échange de lettres en date des 24 septembre et 20 octobre 1998 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique relatif à l'octroi de deux prêts pour le financement d'importations de produits agricoles américains (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'échange de lettres des 24 septembre et 20 octobre 1998 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique, annexé à la présente loi, relatif à l'octroi d'un prêt "GSM102" jusqu'à concurrence d'un montant de dix millions (10.000.000) de dollars US, et d'un prêt "GSM103" jusqu'à concurrence de quarante millions (40.000.000) de dollars US à conclure par la banque centrale de Tunisie pour le compte de l'Etat Tunisien pour le financement d'importation de produits agricoles américains.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 janvier 1999.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 1er février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 janvier 1999.

Loi n° 99-8 du 1er février 1999, relative au fonds national de garantie (1)

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Les dispositions des premier, deuxième et troisième paragraphe de l'article 73 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982 modifié par l'article 66 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Paragraphe premier (nouveau) - Il est créé un fonds national de garantie ayant pour objet la garantie du recouvrement de certains crédits octroyés par les institutions de crédits et de certaines participations souscrites par les sociétés d'investissements à capital développement dans le cadre de la stratégie nationale de développement.

Paragraphe 2 (nouveau) - Les ressources du fonds national de garantie proviennent de :

- la commission dénommée "commission de garantie" prélevée par les banques sur les découverts bancaires selon les conditions qui sont fixées par décret,

- la participation des bénéficiaires des crédits garantis par le fonds et des sociétés d'investissements à capital développement dont les participations sont garanties par ledit fonds.

Les taux et les conditions de prélèvement de ces participations sont fixés par décret.

- toutes autres ressources réservées à ce fonds selon la réglementation en vigueur.

Paragraphe 3 (nouveau) : la gestion, les conditions et les modalités d'intervention du fonds national de garantie sont fixées par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 1er février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 janvier 1999.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 99-202 du 25 janvier 1999, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont le personnel est affilié à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public et les textes qui l'ont modifiée ou complétée.

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996.

Vu la loi n° 97-38 du 2 juin 1997, portant création de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle.

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés nationales dont le personnel est affilié à la C.N.R.P.S et les textes qui l'ont modifié ou complété.

Vu le décret n° 90-1166 du 29 juin 1990, portant approbation du statut particulier de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne.

Vu le décret n° 98-1150 du 25 mai 1998, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle.

Vu l'avis du ministre des affaires sociales,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'agence nationale de la promotion audiovisuelle figure sur la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont le personnel est affilié à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Art. 2. - Le Premier Ministre et le ministre des affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 (article 114 (nouveau)),

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 89-255 du 4 février 1989, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées en psychologie appliquées à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis,

Vu le décret n° 93-687 du 5 avril 1993, portant statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales et notamment son titre premier,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celle des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques tel que modifié par le décret n° 96-1465 du 26 août 1996,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques tel qu'il a été modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997.

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Titre I

Dispositions générales

Article premier. Le corps des psychologues des administrations publiques comprend les grades suivants :

- psychologue général
- psychologue en chef
- psychologue principal
- psychologue,

Art. 2. - Les agents appartenant au corps des psychologues des administrations publiques sont chargés notamment :

- d'étudier le comportement humain et les mécanismes mentaux,
- de procéder à des recherches sur les problèmes psychologiques qui se posent dans les domaines de la santé, l'éducation, le milieu social et professionnel et recommander des solutions pour résoudre ces problèmes,
- d'utiliser et interpréter des tests standardisés de capacité mentale, d'aptitudes et de personnalité afin de procéder à une évaluation psychologique dans leurs tâches de prévention, d'information, d'éducation, de rééducation et d'orientation,
- d'accomplir les tâches scientifiques et techniques relevant de leurs compétences.

Les psychologues des administrations publiques sont chargés d'une manière générale et dans le respect notamment du code de déontologie de leur profession, de toute mission d'aide psychologique, d'étude et de recherche, d'enseignement et de formation relevant de leurs compétences.

Art. 3. - Les psychologues de l'administration titulaires du diplôme d'études spécialisées en psychologie appliquée ou d'un diplôme obtenu des écoles ou universités étrangères jugé équivalent peuvent pratiquer l'entretien psychologique à visée thérapeutique en collaboration avec le corps médical et à l'intérieur des structures sanitaires publiques.

Art. 4. - Les agents appartenant à l'un des grades visés à l'article premier ci-dessus peuvent exercer à mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5. - Les grades visés à l'article 1er du présent décret sont répartis selon la catégorie conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous-catégories
psychologue général	"A"	"A1"
psychologue en chef	"A"	"A1"
psychologue principal	"A"	"A1"
psychologue	"A"	"A2"

Art. 6. - La situation réglementaire des agents appartenant au corps des psychologues des administrations publiques est fixée conformément à leurs répartitions selon la catégorie et les sous-catégories prévues à l'article 5 susvisé.

Chaque grade du corps des psychologues comprend 25 échelons.

Toutefois pour les grades de psychologue général, le nombre est fixé à 16 échelons et de psychologue en chef le nombre est de 20 échelons.

La concordance entre les échelons de chaque grade avec les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 7. - La cadence d'avancement est fixée à une année pour accéder aux échelons 2, 3 et 4, elle est de deux années pour les autres échelons.

Toutefois la cadence d'avancement est fixée à deux années pour les grades de psychologue général et psychologue en chef.

Art. 8. - La répartition annuelle des emplois entre recrutement externe et promotion est fixée par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Le nombre et la nature des emplois à pourvoir sont arrêtés conformément aux autorisations annuelles prévues par la loi des finances.

Toutefois, pour les gardes accessibles aux candidats externes, 10% des emplois à pourvoir au titre de la même année sont réservés à la promotion au choix.

Art. 9. - Les agents du corps des psychologues des administrations publiques sont astreints à un stage destiné à :

- les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes.
- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme de l'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période du stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions sus-mentionnées, à condition toutefois que le nouveau encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage.

L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire statue sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final du stage annoté par le chef de l'administration et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné.

Le stage dure :

a) une année :

pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externes sur épreuves, sur titres ou sur dossier,

- pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossier,

- pour les fonctionnaires promus au choix.

A l'issue de la période de stage susvisée, les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit licenciés lorsqu'ils n'appartenaient pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de 4 ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

Le fonctionnaire promu à un grade qui n'est pas accessible par voie de candidature externe est dispensé de la période de stage.

Titre II

Des psychologues généraux

Art. 10. - Les psychologues généraux sont nommés par voie de promotion parmi les psychologues en chef titulaires, par décret sur proposition du ministre concerné, dans la limite des emplois à pourvoir.

Cette nomination a lieu selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des psychologues en chef titulaires dans leur grade,

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossier, ouvert aux psychologues en chef ayant au moins cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade à la date de la clôture des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours internes susvisés sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

c) au choix, parmi les psychologues en chef ayant huit (8) années d'ancienneté dans leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude par ordre de mérite.

Titre III

Des psychologues en chef

Art. 11. - Les psychologues en chef sont nommés par voie de promotion parmi les psychologues principaux, par décret, sur proposition du ministre concerné, dans la limite des emplois à pourvoir.

Cette nomination a lieu selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des psychologues principaux titulaires dans leur grade,

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossier, ouvert aux psychologues principaux ayant au moins cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade à la date de la clôture des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

c) au choix, parmi les psychologues principaux ayant huit (8) années d'ancienneté dans leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude par ordre de mérite.

Titre IV

Des psychologues principaux

Les psychologues principaux sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I

Le recrutement

Art. 12. - Les psychologues principaux sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossier, ouvert auxdits candidats âgés de 35 ans au plus, calculé conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires du diplôme des études spécialisées en psychologie appliquée (D.E.S.P.A) dans une des spécialités prévues à cet effet, d'un diplôme d'études approfondies (D.E.A.) dans une des spécialités prévues à cet effet ou d'un diplôme jugé équivalent.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre concerné.

Section II

La promotion

Art. 13. - La promotion au grade de psychologue principal a lieu parmi les candidats internes :

a) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossier, ouvert aux psychologues ayant

au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

b) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des psychologues titulaires,

c) au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les psychologues ayant dix années d'ancienneté dans leur grade, âgés de quarante ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 14. - Les psychologues principaux sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Titre V

Des psychologues

Art. 15. - Les psychologues sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossier, ouvert auxdits candidats âgés de 35 ans au plus, calculé conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires de la maîtrise de psychologie ou d'un diplôme jugé équivalent.

Les modalités d'organisation du concours externe sont fixées par arrêté du ministre concerné.

Art. 16. - Sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 et la loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées, les psychologues sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 17. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 93-687 du 5 avril 1993.

Art. 18. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-204 du 25 janvier 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des psychologues des administrations publiques et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier au corps des psychologues des administrations publiques et notamment son article 6,

Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps des psychologues des administrations publiques et les niveaux de rémunération tel que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Psychologue général	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Psychologue en chef	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A1	Psychologue principal	de	de
	A2	Psychologue	1	1
			à	à
			25	25

Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse d'être définitivement servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Psychologue général	3	12
Psychologue en chef	5	10
Psychologue principal	10	10
Psychologue	11	11

Art. 3. - Toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret sont abrogées et notamment le décret n° 93-688 du 5 avril 1993, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des psychologues des administrations publiques.

Art. 4. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-205 du 25 janvier 1999, instituant une indemnité spécifique dite indemnité de psychologie au profit des psychologues des administrations publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988,

Vu le décret n° 83-578 du 17 juin 1983, portant institution d'une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales pour l'attribution de la note professionnelle et de la note

de la prime de rendement au profit des agents de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des agents de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier au corps des psychologues des administrations publiques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est institué au profit des personnels du corps des psychologues des administrations publiques soumis aux dispositions du décret susvisé n° 99-203 du 25 janvier 1999, une indemnité spécifique dite indemnité de psychologie.

Art. 2. - Les montants mensuels de l'indemnité spécifique prévue par les dispositions de l'article premier susvisé sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

en dinars

Grades	Montant mensuel de l'indemnité de psychologie
Psychologue général	501,000
Psychologue en chef	476,000
Psychologue principal	404,000
Psychologue	322,000

Art. 3. - L'indemnité susvisée est servie mensuellement et à terme échu et elle est soumise aux retenues au titre des cotisations pour le régime de retraite, de prévoyance sociale, du capital décès et à l'impôt sur le revenu conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. - Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité spécifique et notamment l'indemnité de gestion et d'exécution.

Art. 5. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 99-246 du 30 janvier 1999.

Monsieur Chedly Naâs, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de l'école nationale d'administration.

Par décret n° 99-247 du 30 janvier 1999.

Madame Gouiâa Sarra épouse Maâtallah, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur de l'organisation, des méthodes et de l'informatique à l'école nationale d'administration.

Par décret n° 99-248 du 30 janvier 1999.

Monsieur Mounir Abdellatif, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service financier au secrétariat général à l'école nationale d'administration.

Arrêté du Premier ministre du 26 janvier 1999, portant ouverture d'un concours externe pour le recrutement de conseillers-adjoints au tribunal administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996,

Vu la loi organique n° 96-40 du 3 juin 1996, portant modification de la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres et notamment son article 19 (nouveau) paragraphe (b),

Vu l'arrêté du Premier ministre du 2 juillet 1998, portant organisation d'un concours externe pour le recrutement de conseillers-adjoints au tribunal administratif,

Arrête :

Article premier. - Un concours externe comportant étude du dossier, titres, travaux et diplômes des candidats ainsi qu'une discussion avec les membres du jury, pour le recrutement de douze (12) conseillers-adjoints, est ouvert au tribunal administratif le 17 mai 1999 et jours suivants.

Art. 2. - Les candidatures sont déposées au siège du tribunal administratif du 29 mars 1999 au 28 avril 1999.

Le dossier présenté doit comporter les pièces mentionnées par l'arrêté du Premier ministre du 2 juillet 1998, portant organisation d'un concours externe pour le recrutement de conseillers-adjoints au tribunal administratif.

Tunis, le 26 janvier 1999.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 26 janvier 1999.

Monsieur Mohamed Béchir Chouchane, est nommé membre du conseil d'entreprise de l'office de développement de Rjim Maâtoug et ce, en remplacement de Monsieur Jamel Mezri.

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 26 janvier 1999.

Le colonel major Majid Abdellah Ouniss, est nommé membre du conseil d'entreprise de l'office des logements militaires en remplacement du colonel major Mohamed Chedly Ben Latifa et ce à dater du premier septembre 1998.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 99-206 du 25 janvier 1999.

Monsieur Mohamed Hatem Ben Salem, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Ankara.

Par décret n° 99-207 du 25 janvier 1999.

Monsieur Moncef Sebaï, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur du protocole diplomatique au ministère des affaires étrangères.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 99-208 du 25 janvier 1999.

Monsieur Mohsen Bel Hadj Amor, ministre plénipotentiaire, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année à compter du 1er janvier 1999.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 99-209 du 25 janvier 1999, portant création d'une nouvelle délégation au gouvernorat de Gabès et changement de nom de la délégation de Gabès Est.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983,

Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé au gouvernorat de Gabès une nouvelle délégation portant le nom de délégation de Gabès Sud.

Art. 2. - A partir de la promulgation du présent décret la délégation de Gabès Est portera le nom de délégation de Gabès Ville.

Art. 3. - Le décret susvisé n° 96-543 du 1er avril 1996 est modifié en ce qui concerne le gouvernorat de Gabès comme suit :

Le gouvernorat de Gabès comprend 10 délégations à savoir :

Gabès Ville, Gabès Ouest, Gabès Sud, Ghannouch, El Métouia, Menzel El Habib, El Hamma, Matmata, Nouvelle Matmata, Mareth.

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 99-210 du 26 janvier 1999.

Monsieur Béchir Abassi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur technique à la commune de Bizerte.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 janvier 1999, portant nomenclature des secteurs de quelques délégations du gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983,

Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République,

Vu l'arrêté du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République,

Vu l'avis du gouverneur de Gabès,

Arrête :

Article premier. - L'arrêté susvisé du 16 juillet 1996, est modifié en ce qui concerne les délégations de Gabès Ville, Gabès Ouest et Gabès Sud du gouvernorat de Gabès comme suit :

Gouvernorat de Gabès.

- Délégation de Gabès Ville comprend 5 secteurs à savoir :

secteur 1, secteur 2, secteur 3, secteur 4, Chott Sidi Abdessalem.

- Délégation de Gabès Ouest comprend 7 secteurs à savoir :

Er Remathi, Bou Chemma, Nahal, Jouawla, Chenini Nord, Chenini Est, Chenini Ouest.

- Délégation de Gabès Sud comprend 7 secteurs à savoir :

Teboulbou, Sidi Boulbala, Zrig Ed-dakhlania, secteur 5, El Medou, Limaoua, El Amazir.

Art. 2. - Le gouverneur de Gabès est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 26 janvier 1999.

Le Ministre de l'Intérieur
Ali Chaouch

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 26 janvier 1999, portant report du concours sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs de l'éducation sociale.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-355 du 24 juillet 1973, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique de l'éducation sociale du ministère des affaires sociales, tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-243 du 4 février 1991,

Vu l'arrêté du 16 juillet 1998, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs de l'éducation sociale,

Vu l'arrêté du 16 juillet 1998, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs de l'éducation sociale,

Arrête :

Article premier. - La date du concours sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs de l'éducation sociale, ouvert par l'arrêté du 16 juillet 1998 susvisé est reportée au mardi 30 mars 1999 et jours suivants.

Art. 2. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au samedi 27 février 1999.

Tunis, le 26 janvier 1999.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedly Neffati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Décret n° 99-211 du 25 janvier 1999, fixant à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension à usage domestique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour l'année 1996 et notamment son article 40,

Vu le décret n° 98-952 du 27 avril 1998, relatif à la fiscalité des produits pétroliers, de l'électricité et du gaz,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est réduit à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension destinée à la consommation domestique et ce jusqu'au 31 décembre 1999.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

Art. 3. - Les ministres des finances, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-212 du 25 janvier 1999, portant suspension des droits de douane dûs à l'importation du triple concentré de tomates.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999 et notamment son article 75,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont suspendus les droits de douane dûs sur le triple concentré de tomates relevant du numéro de position

20.02 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les services compétents du ministère du commerce et ce, dans la limite d'un contingent global de 10.000 tonnes.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999.

Art. 3. - Les ministres des finances, du commerce, de l'industrie et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-214 du 25 janvier 1999, accordant à la société tunisienne d'électricité et de gaz les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitations aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment son article 52,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 98-2094 du 28 octobre 1998,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 2 juillet 1998,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - La société tunisienne d'électricité et de gaz bénéficie de l'exonération totale des droits et taxes dus à l'importation des équipements figurant sur les listes annexées au présent décret et nécessaires à la réalisation des projets suivants :

- l'extension de la centrale à turbines à gaz de Bouchemma dont le coût des équipements s'élève à 30.225.000 DT.

- le programme complémentaire d'équipement du réseau de transport de l'électricité dont le coût des équipements s'élève à 23.300.785 DT.

Art. 2. - La société tunisienne d'électricité et de gaz s'engage par écrit à ne pas céder à titre onéreux ou gratuit les équipements importés et ce, pendant les cinq années qui suivent la date d'importation. Cet engagement est joint à la déclaration en douane d'importation.

Art. 3. - La cession des équipements importés sous couvert du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai cité à l'article 2 ci-dessus est subordonné à l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 4. - Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

**Liste des équipements nécessaires à l'extension
de la centrale à turbines à gaz de Bouchemma**

NGP	Désignations
Ex 73.04	Circuits de gaz naturel d'alimentation du groupe
Ex 73.05	Gaines coaxiales
Ex 76.14	Mise à la terre de la centrale
Ex 84.11	Parties de turbine à gaz Système d'huile de graissage et de régulation Auxiliaires mécaniques
Ex 84.13	Circuits de dépotage Circuits de refroidissement de l'alternateur et des circuits d'excitation
Ex 84.15	Centrale pour le conditionnement de l'air Accessoires pour les centrales pour le conditionnement de l'air
Ex 84.26	Portiques et ponts roulants avec accessoires mécaniques et électriques
Ex 85.04	Transformateurs de soutirage 4 MVA Transformateurs MT/BT 2MVA Redresseurs Onduleurs
Ex 85.07	Batteries d'accumulateur
Ex 85.17	Téléphonie et système de distribution de l'heure
Ex 85.31	Circuit général "RIA"
Ex 85.35	Disjoncteurs enclencheurs
Ex 85.37	Tableaux de commande spécifiques pour turbine à gaz Pupitre, panneau synoptique complètement équipé comportant les organes de commande et de supervision de la centrale Appareillages nécessaires pour centraliser la distribution, le contrôle et la commande
Ex 85.38	Tableaux MT spécifiques pour turbine à gaz Tableaux BT alternatif et continu spécifiques pour turbine à gaz
Ex 85.39	Eclairage propre au groupe Eclairage de la centrale
Ex 85.44	Câbles

Liste des équipements nécessaires au programme complémentaire d'équipement du réseau de transport de l'électricité

NGP	Désignations
Ex 40.16	Joint en caoutchouc hydraulique pour disjoncteurs HT
Ex 73.18	Éléments de raccordement pour appareillages HT Boulons en acier galvanisé haute résistance
Ex 73.26	Accessoires pour câbles de garde
Ex 74.07	Barres de cuivre
Ex 74.13	Câbles en cuivre 800 mm ²
Ex 76.08	Tubes en aluminium de raccordement HT
Ex 76.09	Raccords en aluminium
Ex 76.14	Câbles en aluminium 411 mm ²
Ex 82.05	Outils spéciaux
Ex 83.10	Plaques de signalisation et d'indication
Ex 84.71	Terminal de commande avec accessoires
Ex 84.73	Cartes pour ordinateurs
Ex 84.81	Kit de remplissage de gaz (SF ₆)
Ex 85.04	Transformateurs HT (225 KV, 150 KV, 90 KV) Transformateurs de courant et convertisseurs de courant Redresseurs 127 V, 48 V Chargeurs pour batteries 127 V, 48 V Transducteurs de puissance et de tension Onduleurs Convertisseurs Transformateurs 12,5 MVA-30/10 KV
Ex 85.07	Batteries d'accumulateurs 127 V, 48 V
Ex 85.17	Répartiteurs de téléconduite Répartiteurs de téléconduite et éléments de liaison pour courant porteur (C.P.L.) HT Appareils pour courant porteur (CPL), HT Termineurs basse fréquence et autocommutateurs Éléments de raccordement pour la téléconduite et la télétransmission Appareil pour télécommunication Appareils pour la téléphonie et l'interphonie
Ex 85.25	Émetteurs et récepteurs
Ex 85.29	Antennes et supports antennes de transmission
Ex 85.31	Équipements de télémessure et de télésignalisation
Ex 85.32	Condensateurs MT
Ex 85.35	Disjoncteurs HT (225 KV, 150 KV, 90 KV, 800 à 1600 A) Circuits bouchons HT et à haute fréquence
Ex 85.36	Jonction pour câble de transmission Cosses et embouts Relais auxiliaires de protection Commutateurs de position Interrupteurs spéciaux dans les postes HT Relais 125 VCC / 10 A Prolongateurs de téléconduite Prises de courant spéciales Disjoncteurs BT pour commande
Ex 85.37	Baies de commande équipées de transmission Coffret de distribution de téléconduite et de transmission

NGP	Désignations
	Armoire pour unité de téléconduite
Ex 85.38	Eléments de raccordement de transmission
	Cartes électriques pour baies de commande
Ex 85.39	Appareils d'éclairage spéciaux
Ex 85.41	Générateur solaire pour faisceaux hertziens
Ex 85.44	Câbles coaxiaux spéciaux pour milieu fortement perturbé
Ex 85.46	Isolateurs en verre trempé-antipollution
	Isolateurs support barres
	Perche de sauvetage (isolation)
Ex 90.28	Compteurs d'énergie
Ex 91.05	Horloges murales électriques
Ex 91.07	Horloges mères

Décret n° 99-215 du 25 janvier 1999, fixant l'organigramme de la société tunisienne de réassurance.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment son article 10 bis,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à l'attribution de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - L'organigramme de la société tunisienne de réassurance est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de l'organigramme de la société tunisienne de réassurance s'effectue sur la base de fiches fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans la société.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret n° 99-216 du 25 janvier 1999, fixant les conditions de nomination et de retrait des emplois fonctionnels de la société tunisienne de réassurance.

Art. 3. - La direction générale de la société tunisienne de réassurance est appelée à établir un manuel de procédures fixant

les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque structure de la société tunisienne de réassurance. Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Les ministres des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-216 du 25 janvier 1999, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société tunisienne de réassurance.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, l'ensemble des textes qui l'ont modifié,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment son article 10 bis,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu le décret n° 99-215 du 25 janvier 1999, fixant l'organigramme de la société tunisienne de réassurance,

Vu la convention collective nationale des assurances, l'ensemble des avenants qui l'ont modifiée,

Vu le statut de la société tunisienne de réassurance du 11 mars 1981,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de chef de section, chef de service, sous-directeur, directeur et directeur central sont attribués par décision du président directeur général de la société tunisienne de réassurance, sur proposition des chefs hiérarchiques.

Art. 2. - L'attribution des fonctions citées à l'article 1er est soumise aux conditions suivantes :

1. - l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par le décret fixant l'organigramme de la société tunisienne de réassurance.

2. - le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de section	Le candidat doit : * être titulaire d'un diplôme du troisième cycle d'études supérieures ou diplôme de l'IFID ou ingénieur principal avec une année d'ancienneté globale. * être titulaire d'une maîtrise ou diplôme équivalent avec deux ans d'ancienneté globale. * être titulaire du baccalauréat plus trois années d'études supérieures avec succès et trois ans d'ancienneté globale. * être titulaire du baccalauréat plus deux années d'études supérieures avec succès et quatre ans d'ancienneté globale. * être titulaire du baccalauréat ou équivalent avec cinq ans d'ancienneté globale.
Chef de service	Le candidat doit : * être titulaire d'un diplôme du troisième cycle d'études supérieures ou diplôme de l'IFID ou ingénieur principal avec trois ans d'ancienneté globale. * être titulaire d'un diplôme du troisième cycle d'études supérieures ou diplôme de l'IFID ou ingénieur principal avec deux ans dans la fonction précédente. * être titulaire d'une maîtrise ou diplôme équivalent avec cinq ans d'ancienneté globale. * être titulaire d'une maîtrise ou diplôme équivalent avec trois ans dans la fonction précédente. * être titulaire du baccalauréat plus trois années d'études supérieures avec succès et six ans d'ancienneté globale. * être titulaire du baccalauréat plus trois années d'études supérieures avec succès et trois ans dans la fonction précédente. * être titulaire du baccalauréat plus deux années d'études supérieures avec succès et sept ans d'ancienneté globale. * être titulaire du baccalauréat plus deux années d'études supérieures avec succès et trois ans dans la fonction précédente. * être titulaire du baccalauréat ou équivalent avec dix ans d'ancienneté globale. * être titulaire du baccalauréat ou équivalent avec cinq ans dans la fonction précédente.
Sous-directeur	Le candidat doit : * être titulaire d'un diplôme du troisième cycle d'études supérieures ou diplôme de l'IFID ou ingénieur principal avec huit ans d'ancienneté globale. * être titulaire d'un diplôme du troisième cycle d'études supérieures ou diplôme de l'IFID ou ingénieur principal avec deux ans dans la fonction précédente. * être titulaire d'une maîtrise ou diplôme équivalent avec dix ans d'ancienneté globale. * être titulaire d'une maîtrise ou diplôme équivalent avec cinq ans dans la fonction précédente.
Directeur	Le candidat doit : * être titulaire d'un diplôme du troisième cycle d'études supérieures ou diplôme de l'IFID ou ingénieur principal avec douze ans d'ancienneté globale. * être titulaire d'un diplôme du troisième cycle d'études supérieures ou diplôme de l'IFID ou ingénieur principal avec deux ans dans la fonction précédente. * être titulaire d'une maîtrise ou diplôme équivalent avec quatorze ans d'ancienneté globale. * être titulaire d'une maîtrise ou diplôme équivalent avec cinq ans dans la fonction précédente.
Directeur central	Le candidat doit : * être titulaire d'un diplôme du troisième cycle d'études supérieures ou diplôme de l'IFID ou ingénieur principal avec dix sept ans d'ancienneté globale. * être titulaire d'un diplôme du troisième cycle d'études supérieures ou diplôme de l'IFID ou ingénieur principal avec cinq ans dans la fonction précédente. * être titulaire d'une maîtrise ou diplôme équivalent avec dix neuf ans d'ancienneté globale. * être titulaire d'une maîtrise ou diplôme équivalent avec cinq ans dans la fonction précédente.

Art. 3. - Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décision du président directeur général de l'entreprise sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique et les observations écrites formulées par l'agent en question.

Art. 4. - Le retrait des emplois fonctionnels précités entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois l'agent en question conserve les indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel durant une année ou jusqu'à sa nomination à un autre emploi fonctionnel, à condition que :

- le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré, ou par une suspension des fonctions pour faute grave.

- l'intéressé ait exercé un emploi fonctionnel durant une période de deux ans au moins.

Art. 5. - L'intérim des emplois fonctionnels précités est attribué ou retiré par décision du président directeur général de la société, sur proposition des chefs hiérarchiques aux agents remplissant les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

Toutefois, la durée de l'ancienneté de fonction requise est diminuée d'une année par rapport à la durée prévue à l'article deux du présent décret. L'intérim des emplois fonctionnels est accordé pour une année renouvelable une seule fois et l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages liés à sa fonction.

Le retrait de l'intérim d'un emploi fonctionnel entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages précités.

Art. 6. - Le candidat à l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint doit avoir exercé la fonction de directeur pendant une période minimale de 5 années.

Par ailleurs, il doit être, au moins, titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, justifier d'un haut niveau de formation générale et avoir une expérience suffisante lui permettant de superviser la gestion de l'ensemble des domaines d'activité de la société.

Art. 7. - Le directeur général adjoint est nommé par une décision du conseil d'administration sur proposition du président directeur général de la société et après l'accord de l'autorité de tutelle et bénéficie outre la rémunération afférente à son emploi, des indemnités et avantages afférents à sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.

Le directeur général adjoint bénéficie en outre d'une voiture de fonction et d'un quota de 400 litres de carburant par mois. L'octroi de l'indemnité kilométrique est alors suspendu.

Art. 8. - La mise fin aux fonctions du directeur général adjoint intervient par une décision du conseil d'administration sur proposition du président directeur général de la société et après l'accord du ministère de tutelle et entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel en question.

Toutefois et dans le cas où l'intéressé n'aura pas épuisé la totalité de ses congés au titre de la période qu'il a effectué en qualité de directeur général adjoint, il continue à bénéficier, sauf nomination dans un emploi fonctionnel supérieur, de l'ensemble de sa rémunération mensuelle ainsi que des indemnités et des avantages afférents à son précédent emploi fonctionnel à l'exception des prestations téléphoniques et de la voiture de fonction, et ce à concurrence de la durée réglementaire du congé.

Art. 9. - Nonobstant les conditions prévues par les articles premier et 2 du présent décret, les agents nantis d'emplois

fonctionnels à la date de parution du présent décret conservent leurs emplois fonctionnels.

Art. 10. - Les ministres des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 22 janvier 1999, portant approbation des normes comptables relatives aux OPCVM.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7,

Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité,

Arrête :

Article premier. - Sont approuvées, ci-annexées, les normes comptables suivantes :

- Norme comptable relative à la présentation des états financiers des OPCVM (NC : 16)

- Norme comptable relative au contrôle interne et l'organisation comptable dans les OPCVM (NC : 17)

- Norme comptable relative au traitement du portefeuille - titres et des autres opérations effectuées par les OPCVM (NC : 18).

Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 janvier 1999.

Le Ministre des Finances
Mohamed El Jeri

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 22 janvier 1999, portant approbation des normes comptables techniques.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7,

Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité,

Arrête :

Article premier. - Sont approuvées, ci-annexées, les normes comptables suivantes :

- Norme comptable relative aux états financiers intermédiaires (NC : 19)

- Norme comptable relative aux dépenses de recherche et de développement (NC : 20).

Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 janvier 1999.

Le Ministre des Finances
Mohamed El Jeri

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATIONS

Par décret n° 99-217 du 26 janvier 1999.

Monsieur Mongi Akrou, inspecteur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur des examens scolaires et des olympiades à la direction générale des examens au ministère de l'éducation.

Par décret n° 99-218 du 26 janvier 1999.

Monsieur Mohamed Hédi Tissaoui, professeur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de chef de service de l'animation socio-culturelle à la direction régionale de l'enseignement de Jendouba.

Arrêté du ministre de l'éducation du 26 janvier 1999, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997

Vu le décret n° 74-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 97-1963 du 11 octobre 1997, relatif à la nomination du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, portant organisation du ministère de l'éducation.

Vu le décret n° 98-2104 du 29 octobre 1998, chargeant Monsieur Mohamed Ton, professeur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de directeur des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ton, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur des bâtiments et de l'équipement est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1999 et sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 1999

Le Ministre de l'Education
Ridha Ferchiou

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation du 26 janvier 1999, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 74-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 97-1963 du 11 octobre 1997, relatif à la nomination du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, portant organisation du ministère de l'éducation.

Vu le décret n° 98-2105 du 29 octobre 1998, chargeant Monsieur Ahmed Farah, professeur principal de l'enseignement secondaire des fonctions de directeur des activités culturelles, sociales et sportives au ministère de l'éducation,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ahmed Farah, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur des activités culturelles, sociales et sportives est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1999 et sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 1999

Le Ministre de l'Education
Ridha Ferchiou

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 3 février 1999, portant ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement des enseignants du corps interdépartemental de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur.

Les ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997

Vu le décret n° 98-2105 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 16 janvier 1999, fixant le règlement, les programmes, les disciplines et les modalités d'ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire,

Arrêtent :

Article premier. - Sont ouverts aux ministères de l'éducation et de l'enseignement supérieur et au titre de l'année 1999 deux concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement des enseignants du corps interdépartemental de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 2. - Le nombre de postes réservés aux deux concours pour chaque ministère est fixé selon chaque discipline conformément au tableau suivant :

Les disciplines	Le nombre de postes au ministère de l'éducation	Le nombre de postes au ministère de l'enseignement supérieur	Total de postes ouverts
Anglais	150	100	250
Informatique	140	70	210

Art. 3. - La date de déroulement des épreuves d'admissibilité est fixée au 23 mars 1999 et jours suivants.

Art. 4. - Chaque candidat doit déposer son dossier de candidature directement à la direction régionale de l'enseignement, sise au gouvernorat où il réside.

Art. 5. - La liste des candidatures aux deux concours susvisés sera close le 20 février 1999.

Tunis, le 3 février 1999

Le Ministre de l'Education

Ridha Ferchiou

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation du 3 février 1999, portant ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement de professeurs de l'enseignement secondaire général.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les

textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2113 du 28 octobre 1998,

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 16 janvier 1999, fixant le règlement, les programmes, les disciplines et les modalités d'ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire,

Arrêtent :

Article premier. - Sont ouverts au ministère de l'éducation et au titre de l'année 1999 les concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement des professeurs de l'enseignement secondaire général.

Art. 2. - Le nombre de postes réservés aux concours pour chaque discipline est fixé conformément au tableau suivant :

Les disciplines	Le nombre de postes
Arabe	400
Philosophie	80
Histoire et géographie	190
Education et pensée islamique	40
Sciences naturelles	180
Sciences physiques	80
Economie et gestion	20

Art. 3. - La date de déroulement des épreuves d'admissibilité est fixée au 23 mars 1999 et jours suivants.

Art. 4. - Chaque candidat doit déposer son dossier directement à la direction régionale de l'enseignement, sise au gouvernorat où il réside.

Art. 5. - La liste des candidatures aux concours susvisés sera close le 20 février 1999.

Tunis, le 3 février 1999

Le Ministre de l'Education

Ridha Ferchiou

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.